

المحاضرة العاشرة
الحقوق والواجبات في القانون الدولي:
من خطاب المطالبة إلى منطق المسؤولية

إعادة الميزان

الانتقال من: الشرعية كإطار إلى الحقوق

السلطة كإطار إلى الحقوق

فكرة المحاضرة

فكرة المحاضرة

إذا كانت **الشرعية الدولية** (كما ناقشت في التاسعة) يمكن إدارتها للتحسين دون التفريط بالسيادة، فإن **الحقوق والواجبات** هي "المحتوى" الذي يحدد متى تكون المطالبة حقًا مشروعًا؟ ومتى تنقلب إلى ضغط بلا مسؤولية؟ (الإطار القيمي/القانوني المعياري).

[1+ الأمم المتحدة](#)

مخرجات المحاضرة

1. التمييز بين الحق والادعاء السياسي عبر معايير قانونية.
2. شرح مستويات واجبات الدولة: الاحترام/الحماية/الإيفاء (Respect-Protect-Fulfil). [OHCHR+1](#)
3. فهم "الواجبات" كقيد شرعي على ممارسة الحق (واجبات الفرد/المجتمع) وليس كتبرير للقمع. [1+الأمم المتحدة](#)
4. تطبيق معايير القيود والضرورات والتناسب وعدم التمييز على حالات واقعية. [2OHCHR+2مكتبة حقوق الإنسان](#)
5. ربط محور الحقوق/الواجبات بالمحاضرة 11 (المسؤولية الدولية وحدود الإدانة) عبر قواعد المسؤولية الدولية. [legal.un.org](#)

المصطلحات الأساسية (تعريفات منضبطة)

أ) الحق (Right)

هو استحقاق قانوني/معياري مُعترف به في موثيق حقوق الإنسان، يترتب عليه التزام على الدولة (أو جهات أخرى) باحترامه وحمايته وإعماله. [OHCHR+1](#)

ب) الواجب (Duty/Obligation)

هو التزام قانوني أو معياري يقابل الحق ويضبط ممارسته.

- في الإعلان العالمي: “لكل إنسان واجبات تجاه الجماعة...” مع إمكانية فرض قيود قانونية لتحقيق احترام حقوق الآخرين والنظام العام والصالح العام في مجتمع ديمقراطي. [1+ الأمم المتحدة](#)

- وفي بعض الصكوك الإقليمية (الميثاق الأفريقي): تم النص صراحة على **واجبات الفرد** تجاه الأسرة والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي. [oas.org](#)

الفرق بين "واجبات الدولة" ، "واجبات

"الفرد

□ واجبات الفرد:

صياغات
معيارية/قانونية داخلية
أو إقليمية (مثل الميثاق
الأفريقي) لضبط ممارسة
الحقوق ضمن حقوق
الآخرين والمصلحة العامة.

□ واجبات الدولة:

التزامات قانونية
دولية نابعة من
المعاهدات/القواعد
(مسؤولية،
احترام/حماية/إيفاء...).

المحور الأول: لماذا لا توجد حقوق لمبدأولية

واجبات؟

1. قاعدة "الحقوق داخل المجتمع"

الحق ليس تصريحًا مطلقًا "أفعل ما أشاء"، بل ممارسة داخل مجتمع يملك الآخرون فيه حقوقًا أيضًا؛ لذلك جاءت مادة الواجبات والقيود في الإعلان العالمي (المادة 29).

2. معنى ذلك عمليًا

واجب الدولة: عدم انتهاك الحق + منع غيرها من انتهاكه + اتخاذ تدابير لتحقيقه

(ثلاثية الاحترام/الحماية/الإيفاء).

واجب الفرد: ألا يطلب حقًا على، نحه يهدم حقه، الآخر، أو الأمن العام أو
النتيجة معيارية: كل خطاب حقوقي لا يذكر "حدود المشروعية"
و"المسؤوليات المقابلة" يتحول إلى خطاب قابل للتسييس.

المحور الثاني: واجبات الدولة (Respect-Protect-)

هذه الثلاثية أصبحت لغة معيارية شائعة في تلخيص التزامات الدول، خصوصًا في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

(1) واجب الاحترام (Respect)

أن تمتنع الدولة عن التدخل غير المشروع في تمتع الأفراد بالحق (مثال: قيود تعسفية على حرية التعبير/التجمع).

(2) واجب الحماية (Protect)

أن تمنع الدولة أطرافًا ثالثة (شركات/أفراد/جماعات) من انتهاك حق

(3) واجب الإيفاء/الوفاء (Fulfil)

أن تتخذ الدولة خطوات إيجابية (سياسات، ميزانيات، مؤسسات، خدمات) لتحقيق الحق تدريجيًا مع الالتزام بالحد الأدنى الأساسي (Minimum)

□ من توصيف الالتزامات إلى هندسة التقييم: لماذا نحتاج نموذجًا تحليليًا؟

بالاستناد إلى ثلاثية الالتزامات المعتمدة في فقه الأمم المتحدة

(الاحترام، الحماية، الإيفاء)، تم تطوير نموذج سباعي لتقييم أداء الدول في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، يدمج

لماذا نحتاج نموذجًا تحليليًا؟ لأن :

- ✓ الثلاثية تصف "نوع الالتزام" لكنها لا تقيس "درجة الأداء".
- ✓ الخطاب الحقوقي المعاصر يحتاج أدوات تشخيص لا شعارات معيارية.
- ✓ التحسين الحقيقي يبدأ من التقييم القابل للمقارنة والمساءلة.

❓ النموذج السباعي لتقييم وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها الحقوقية

Yassir Koth's Seven-Dimensional State Obligation

YK7-STOAM النموذج السباعي لتقييم التزامات الدولة
Assessment Model

معيّار الامتناع المشروع عن الانتهاك
واجب الإحترام (Respect) عدم التدخل غير المشروع
السؤال المركزي:
هل تمتنع الدولة فعليًا عن انتهاك الحق بنفسها؟
المؤشرات:

- هل توجد قوانين تقيد الحق بلا ضرورة؟
- هل تُستخدم السلطة التنفيذية أو الأمنية بشكل تعسفي؟
- هل القضاء مستقل في رد الانتهاكات؟

معيّار واجب الحماية Protect من الأقوياء -- من الأطراف

المؤشرات:

- ✓ تشريعات
- ✓ رقابة
- ✓ إنفاذ فعلي
- ✓ مساءلة

السؤال المركزي:
**هل تحمي الدولة
الأفراد من:**
0 الشركات؟
0 الجماعات؟
0 الأفراد الأقوي
نفوذًا؟

X حين تعجز الدولة عن حماية الفرد من الشركات أو الجماعات
أو أصحاب النفوذ، فهي لا تفشل في التنفيذ فقط، بل تفشل
X الدولة التي تحمي ذاتها القوي وتترك الضعيف، ليست دولة بلا
قوانين... بل دولة بلا ميزان.

معيار الإيفاء الإيجابي التدريجي - معيار واجب

السؤال

المركزي:

هل تبني الدولة:

- سياسات؟
- ميزانيات؟
- مؤسسات؟

لتحقيق الحق

مع مراعاة الحد الأدنى من
الالتزامات السياسية

أساسي والسياساتي

يُقاس عبر:

نموذج المؤشرات السبعة

للإيفاء YK7-Fulfil

Indicators

ليس نقلًا... هذا تطوير منهجي.

تم تطوير نموذج YK7-Fulfil Indicators كأداة تحليلية مبتكرة، تستند إلى

فقه الأمم المتحدة في واجب الإيفاء،

لكنها تحوّل المفهوم من **مبدأ** / **الاستراتيجية** قياسي وتقييم

المؤشرات السبعة لقياس معيار الإيفاء (المؤشرات السبعة للإيفاء) (YK7- YK7)

YK7 Fil Indicators

مؤشر الالتزام

المالي

Budgetary Commitment)
(Indicator

هل خُصصت ميزانية حقيقية
ومستقرة لهذا الحق؟

✓ بند واضح في الموازنة

✓ تمويل مستدام

✓ أولوية في الإنفاق العام

مؤشر الإطار

السياساتي

(Policy Framework Indicator)

هل توجد سياسة وطنية
واضحة ومعتمدة لتحقيق هذا
الحق؟

✓ استراتيجية

✓ خطة وطنية

✓ برنامج حكومي رسمي

نموذج المؤشرات السبعة للإيفاء () (YK7-

مؤشر الحد الأدنى الجوهري (Minimum Core) (Indicator

هل تضمن الدولة الحد
الأدنى من هذا الحق
لكل فرد دون استثناء؟

- حتى في الأزمات
- حتى مع محدودية الموارد

المؤشر الجاهزية

المؤسسية (Institutional Capacity) (Indicator

هل توجد مؤسسات
مختصة بصلاحيات
حقيقية وكوادر كافية؟

- جهة مسؤولة محددة
- هيكل إداري
- أدوات تنفيذ

مؤشر عدم التراجع
(YK7-Fulfil)
للإيفاء
غير المبرر

(Non-Retrogression)
(Indicator

هل امتنعت الدولة عن
تقليص مستوى الحماية
دون ضرورة قصوى
مبررة؟

• أي تراجع يحتاج:

• مبرر قوي

• وبدائل تخفيف أثر

نموذج المؤشرات السبعة
مؤشر التراجع
Indicators
التدرجي القابل

للقياس

(Progressive Realization)
(Indicator

هل يوجد تحسن تدريجي
يمكن قياسه بمؤشرات
وبيانات؟

■ مؤشرات أداء

■ تقارير دورية

■ بيانات منشورة

مؤشرات المؤشرات السبعة للإيفاء () YK7-

Fulfil Indicators

والمساءلة

Participation, Transparency & Accountability)
(Indicator

هل يُشارك المستفيدون؟ وهل توجد شفافية وآليات
رقابة ومساءلة؟

■ تشاور مجتمعي

■ نشر بيانات

■ تم اعتماد نموذج المؤشرات السبعة لقياس معيار الإيفاء (Fulfil)

ضمن إطار YK7-STOAM، بهدف تحويل الالتزام من مستوى
الإعلان إلى مستوى البناء المؤسسي القابل للتقييم، وذلك عبر

سبعة مؤشرات تغطي البعد السياسي والمالي والمؤسسي
والحقوق والتطوري والوقائي والرقابي.

معيار الجدية والموارد) Commitment & Resources Test)

المؤشرات:

- ✓ نسبة الإنفاق
- ✓ أولوية الحق في السياسات العامة
- ✓ استدامة التمويل

السؤال المركزي: هل ما تعلنه الدولة:

0 مجرد نوايا؟

أم:

0 التزامات مدعومة بموارد حقيقية؟

هذا المعيار يميّز بين النية السياسية والالتزام الحقيقي.

فالدولة الجادة هي التي تُحوّل الأقوال إلى ميزانيات وأولويات وتمويل مستدام.

معييار التناسب والضرورة (Proportionality & Necessity)

المؤشرات

✓ (1) وجود هدف مشروع وواضح
هل القيد فرض لحماية مصلحة حقيقية (أمن، صحة، نظام عام...) أم لراحة السلطة؟

✓ (2) تحقق شرط الضرورة
هل لا يوجد بديل أخف يحقق نفس الهدف؟

✓ (3) التناسب بين الوسيلة والغاية
هل حجم القيد متناسب مع حجم الخطر أو الضرر؟

✓ (4) المؤقتية والمراجعة
هل القيد محدد بزمان؟ وهل يخضع لمراجعة دورية؟

✓ (5) الحفاظ على جوهر الحق
هل بقي الحق قائمًا أم تم إفراغه من مضمونه؟

✓ (6) الأساس القانوني الواضح
هل القيد منصوص عليه في قانون وليس بقرار اعتباطي؟

✓ (7) إمكانية الطعن والمراجعة القضائية
هل يستطيع المتضرر الطعن في القيد أمام قضاء مستقل؟

السؤال المركزي:

عند تقييد الحق:

- 0 هل القيد ضروري؟
- 0 هل هو متناسب؟
- 0 هل هو مؤقت؟
- 0 هل يحفظ جوهر الحق؟

هذا المعيار يضمن أن تقييد الحق لا يتحول إلى إلغائه، فليس كل قيد مشروعًا، بل يجب أن يكون ضروريًا، متناسبًا، مؤقتًا، ويحفظ جوهر الحق. وأي قيد لا يمر بهذه الأسئلة، هو

والعدالة في

السؤال المركزي:

هل يُطبَّق الحق

والحماية:

- على الجميع؟
- أم على فئات دون أخرى؟

هذا المعيار يفحص ما إذا كانت الحقوق تُطبَّق بعدالة لا بانتقائية.

فالقانون العادل لا يُقاس بما يقوله، بل بمن يشملته وبمن يُستثنى منه.

وأي حماية لا تصل إلى الجميع، هي في الحقيقة تمييز مقنَّع.

المؤشرات Non-Discrimination

- 1) وجود إطار قانوني يحظر التمييز صراحة. هل الدستور والقوانين تحظر التمييز بوضوح؟
- 2) المساواة في الوصول إلى الحق والخدمات. هل جميع الفئات تصل فعليًا إلى الحق دون عوائق غير مبررة؟
- 3) عدم وجود استثناءات أو امتيازات غير مبررة. هل توجد فئات محصَّنة أو مفضَّلة دون سند موضوعي؟
- 4) كشف التمييز غير المباشر. هل توجد سياسات تبدو محايدة لكنها تضر فئة بعينه؟
- 5) حماية الفئات الأضعف والأكثر هشاشة. هل توجد تدابير خاصة لمنع الإقصاء الفعلي؟

المؤشرات

- 1) وجود آلية شكوى واضحة وميسرة
- 2) قضاء مستقل وفعال
- 3) وجود تعويض وجبر ضرر فعلي
- 4) مساءلة المسؤولين عن الانتهاك . هل يُحاسب المنتهك أياً كان موقعه؟
- 5) الشفافية في الإجراءات والقرارات . هل تُعلن النتائج وتُبرر القرارات؟
- 6) حماية المبلغين والشاكرين والشهود . هل يوجد نظام يحمي من الانتقام أو الترهيب؟
- ✓ 7) وجود بيانات وتقارير دورية عن الانتهاكات والمعالجات . هل تُنشر أرقام وتقارير تُظهر الواقع بدل تحميله؟

السؤال المركزي:

إذا وقع انتهاك:

- هل توجد آلية شكوى؟
- هل يوجد قضاء فعال؟
- هل يوجد تعويض وجبر ضرر؟

هذا المعيار يفحص: ماذا يحدث عندما تُنتهك الحقوق؟ فالحق الحقيقي ليس ما يُعلن، بل ما يمكن المطالبة به واسترداده. حيث لا قيمة لأي التزام بلا مساءلة، ولا

